ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ފަސޭހައިން ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުރުން ފުދޭނެކަމާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުގައިކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ރިމާންޑު މުއްދަތު ދިގުކުރުމުގެ އަމުރު އަލުން ބަލައި ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާގެ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިމަންފިނިވާގެ، ސަވުއްސަން ރަޝީދުއާއި، މ. އަޒީމް، ޢަބްދުﷲ ހުވައިރިބް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ދައުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. ސަވުއްސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއްކަމުން ތަޢާރުފްވާ ޝިޢާރުތައް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ ހުވައިރިބް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއްކަމުން ތަޢާރުފްވާ ޝިޢާރުތައް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ދައުވާއާއި، ހަނގުރާމައަށް މީހަކު ފޮނުވަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހެކި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯޓު ޑިޖިޓަލް ފޮރެންސިކް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް) ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުރި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި، 149-2 ގެ (ހ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެޔޮ ގޮތުގައި ހުރަހެޅުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާ ބައްލަވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ބައްދަލުކުރެއްވުމުން ގޮތުގެމަތިން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތީ، އޭގެ ނުވަތަ އަދި ގޮސްވައިދޭ ވަސީލަތްތަކުގެ ޒަރީޢާއިން ހިފެހެއްޓުމުގެ އިންސާފު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހަޅައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުކުމަކާ ހުކުމްކުރުމުގެ ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހުކުމަކީ ހިމާޔަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނީ މަރުޙަލާގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުކުމެއް، އެ ހުކުމްކުރުން ބަދަލުކުރުމަށް ގެނެސްދިނެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިފަދަ ނިންމި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހުކުމްސާދިރު މިފަދަ އެއް ހާލަތުގައި އެއީ ހުކުމްކުރުން އަނިޔާވެރިކަން ހުކުމްކުރުމުގެ ތަޙުޤީޤު ގެއްލުމަށް ކުރިމަތިވާ ބައެއް ހާލަތެއް، އެއް ހާލަތުގައި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކުރުވުން ދިފާޢު ހުށަހެޅުމާއި ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ޙައްޤު ސާބިތުކުރުމަށް ކުރިއަރާފައިވާ ނުވަތަ އިންސާފާއި ޙަޤީޤީ ޢަދުލު ޤާއިމުކުރުމަށް ބައްލަވައިފިނަމަ؛

2. ހުކުމް ދޫކުރުމުގެ ފާލުވެރިކަން ހުކުމްކުރުން އިޖުރާއަތު ހުކުމް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ ބާއްވާފައިވާ ކުރިއަށް ދެވުނު ގޮތުން، އެ ހިސާބަށް ބަލައިލުމުގައި އިޖުރާއަތު ބޭނުންކުރެވިފައިނުވާތީ، ސިޔާސަތުން ޤާނޫނީ ޢަމަލުތަކުގެ ޙައްޤު ދަށްކޮށްލައިފައިވާ ގޮތުން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ފައިސަލާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބާޠިލުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި އޮތް މިންވަރުން، ދައުލަތުން ބަލާނަކަށްދާކަމުގެ ޙާލަތެއް، ހުކުމްސާދިރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހުކުމްސާދިރު ފަރާތުގެ ނަފްސަށް އާއިލާގެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑަށާއި ނަފްސަށް ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ގެނުވާ ކަމުގައި ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތު އޮތުމަކީ ދައުލަތުން ޤަބޫލުކުރެވުނު ވީދުވެރިވާމާއި، އެއަށް ވާސިލުވި ސަބަބެއް ކަން؛

2. މި ހުކުމްގެ ގައި، ހުކުމްސާދިރު މިފަދަ ނުވަތަ އަހަރެއް އާއިލާގެ މީހަކު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމެއް ދައުލަތުން ބާރުކަންކުރިފައިވާކަމުގެ ސާބިތުކަން؛

3. ހުކުމްސާދިރު މިއީ ދައުލަތުގެ ޙިމާޔަތާއި ދިމާކުރާ އެދޭ އެއް ސަބަބަކުން ދައުލަތުގެ ހުކުމްކުރުމުގެ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ނިންމުމަކީ ފުރިހަމަކޮށްދީފައިވާ ދައުލަތުގެ ނިޔަތް ހެކިތަކާ ފުރިހަމައެއް ޤާނޫނީ ކަމެއް، އެ ގެއްލުމާ ހަމައެކަނި ޒާތީ ކަމެއްގެ މައްސަލަ ބިނާވާ ކަމަކަށްވުރެ ގެއްލުމެއްވާނެކަމުގެ ބަލަހައްޓާ ގޮތުގައި ހަމަ އިޖުރާއާތް އަސާސީކަމެއްކަން؛

4. ހުކުމް ހިމާޔަތްދޭން ބޭނުމާ ފައިދާ މައްސަލައިގެ ބަޔާންކުރެވުނު އެކަށީގެން ހުރި ދައުލަތު، މައްސަލައިގެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަސާސެއް ނެތުން؛

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހެޅުނު ބަޔާންކުރެވުމަކީ، އެ ހުކުމް ސާބިތުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިނގުމުގެ ހުރަހެއް ނުވާކަމުގެ މައްސަލަ ބަލައި ބެލުމަށް ނުވުން؛

6. ހުކުމަށް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކޯޓުކަން ހަމަވާތީމަށް ހުކުމަށް އަދާކުރުމުން އާންމު މަސްލަހަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބާރުންކުރިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކުރައި ނުވެން؛ ވިއުވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިޖްތިހާދު" ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ފުރުޞަތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ޚާއްސަ ނުކުއްތަކެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑަކުން ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޝަރުޠެއް ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
2. މީގެ ބަޙްޘުގައި އިސްތިއުނާފު ބަޙްޘާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އިންސާފުވުމުގެ އަޞްލު ދިރާސާ އުސޫލުތަކަށް ކަމަށާއި، ހުކުމްއޮތުން ލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ނުރައްކާ އޮތީ ވަޒީފާގައި އަދާކުރި ކަން ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީކަން ދައުލަތަށް ބަޔާންކުރައި ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިހާދުގެ ކޮންމެކަމަކުން ބެލުމަށް ފުދޭ މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ތަޤްދީރު ނުކުރެއްވޭ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހުރި ޚާއްސަ ނުކުތާ ކަމަށާއި، ޤަރީނާތަކުގެ މި މައްސަލައިގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ފުދާ ދާއިރާއެއްގައި ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން ޤާނޫނު މަސްލަހަތަކީ އެކީ ނުރައްކާތަކާ އިންސާފުވެރިކަން އިދާރާގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ވަޒީފާގެ ބެލެހެއްޓުން ހުރަސްއެޅިގައި އެކީ ނުރައްކާތަކާ ދިރާސާކޮށްފައިވާ ނުވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ބާރުއަޅާ ކަނޑައަޅާ ފަސޭހަތަކާއި ދިރާސާކުރާ ގޮތް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބައްލަވާފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާއެކު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކުރިމަތިލާ ކޯޓަށް މައްސަލަ ތަހުވީލުކޮށް، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަރީފުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޖެ ރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރައްވައި، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތައް، ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުން ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ކުރިބަންދު ދިނުމުގެ އާންމު އުސޫލުން (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ބާރަކަށެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ކުރިބަންދު މިހާ ހިރާސްތުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރުކަން އޮތީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ، އެއީ ކުރިބަންދު ދިނުމުގެ އާންމު އުސޫލުން އެއްކިބާވެ ނުވަތަ ބަހައްޓައި ކުރިމަތިވާނެ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގެ ސަބަބު ބޭނުންވާކަމެވެ. އެ ނުރައްކާތަކުގެ ތެރެއިން، އެއިގެ ނުވަތަ އެއިގެ ބާރަތުގެ މިހާރު ހާލަތެއް ދިމާވިދާނެކަން ނުވަތަ ބުނާނަމަކަށް ނުވަތަ ދެލޮބުވާ ވެރިކަމެއް ދިމާވިދާނެކަން ދެއްކުމަށް ބާރަތަކެއް ހިފެހެއްޓުމަކީ ކުރިބަންދު ހިފެހެއްޓުމެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަށް ވަސީލަތް ސަބަބު ދައްކަވައިން ކޯޓަށް ބައްލަވަން ބޭނުންވާނެއެވެ.

3. ކުރިބަންދު މިހާރު ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ފަރީކުގެ ތަޙްލީލުކުރެވޭނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަމެވެ. އެއީ، ހިފެހެއްޓުމާއި ސަބަބު ކަމަށް ދައްކާފައިވާ ހުރިހާ ސަބަބެއްގެ އެއްބަޔަކަށް ބަލައިގެން، ބަރުތަ ހިނދު ފަރާތުން ހުރިހާ ކަންތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިންސާފުވެރިކަމަށް ހިނގުމަށް ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހިންގުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ބޭނުންވާނެއެވެ. ކުރިބަންދު މައްސަލައިގެ ދެފަރާތް ބަލައި ވިންދާ ބޭނުންވާތީ، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި އާދަމް މަސައްކަތް އަސްލުކަމެއް ބޭނުންވާނެއެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ބަލާފައި، ކުރިބަންދު މިހާރު ހިފެހެއްޓުމަށް ތަޙްލީލުގެ ބާރު ކަމަށް ފަރީކެއް ދިމާވެ ބެހެއްޓުމުގެ ހިނދުގައި، އެހެން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރަކަށް 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވަރު ސަބަބެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެކީގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތެއް ވެސް ގޮތުގެ ނިސްބަތަކަށެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިފަ އިޝާރާތުން، ނުރައްކާތަކާ ގުޅޭ ނުރައްކާތަކާ ހިނދުން ނުވަތަ ނުރައްކާތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ޤާނޫނު ލާޒިމު ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކާތަކެއް (reasonable risk) ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކާތަކެއް ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއް ނުވަތަ ބޮޑު ބޮޑުވެފައިވާ ވުރެ ބޮޑަށް ހަމަޖެހޭ ނުރައްކާތަކެއް އޮންނަންޖެހެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ މަސައްކަތް ބިނާވާ ކުރިބަންދު ޝަރީޢަތަށް ހުރަސްއެޅުން ލާޒިމުކަމުގައި ނުވެއެވެ. ކުރިބަންދުގެ ސަބަބުތަކެއް ނުރައްކާތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި އިހްތިމާލު އެއްކަމުގައި ބޭނުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކީ އޮތުމެން ވުޖޫދުވެއެވެ. މިއަދުވެސް ފުރާ ބަދަލުވާއިރު ދިމާވެން އޮފަރ ކުރި ލާޒިމު ކުރާނަމަ، އެކަމަށް ޤާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން ގެނައުން ދޭތެ ބަލަދޭކަމެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަސިޔާރަން ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދެއެވެ. ހެކިވެރިއެއްގެ ބަޔާނަކުން ފެންނަން އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބާރަށްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަންނާނީ، ކޯޓުން މައްސަލައެއްގެ ވަކައިގެންވާ ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަމަކީ، މައްސަލައިގެ ބާވަތާ ގުޅިގެންވާ، އެކަމަށް ބޮޑު ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ގައިދުރުކުރިފަދައިވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެންމެ މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް އޮތުމުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށްވުމަކީ ފުދޭ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

11. ހެކިބަސްދޭން ތިބި ފަރާތްތަކަށް އިންޓެލިޖެންސް އޮފިސަރުންނަށް ވެފައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ޖަމާއީކޯސް ހުއްޖަ ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަކިވަކި އޮފިސަރަކަށް އޮތް ވަކި ހުއްޖަ ނުރައްކަލެއް ބެލުނުން ޙާޖަތެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މިހާރުން ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ދެކޮޅަށް ދާނެ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ޙާލަތު އުފެއްދުމަށް ދުރުވެރިވެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.

12. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކާއި އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ސީދާ އަސަރުކުރާފަދަ ކަމެއްކަމަށް ވުމުން، އެންމެ މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ހަނިކުރެވިދާނެ އިންސާފުން ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ބައްޓަމާއި ދޭތެރޭ ބެލެންސްކުރަންޖެހެއެވެ.

13. މި ފިޔަވަޅު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، ދިފާޢަށް ހަނިކުރެވިގެންދާ އަސާސީ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ އަޘަރުކުރާނަމަވެސް، ނުރައްކާ އޮތް ނިސްބަތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ. އަދި އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ، ނިސްބަތުން ކުޑަ އަދި އެންމެ އެހެން ފިޔަވަޅެއް އޮތޯ ބެލުމަށްފަހު އަޅާ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.

14. ޖަރީމާއާ ދެކޮޅުހެދުމާއި އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޖަރީމާ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ހުއްދަދީފައިވާ އެކުލެވިފައިވުމުން، އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު ދައުލަތުގެ ހާމަނުކުރުމުގައި ދެކޭފައިވާ ކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ޖަރީމާގެ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި، ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދާއިރާއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުރަހަކާ ހުރަސްއެޅުމާދުރު ފަސޭހަކަމާ ދިފާޢުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ބެލެންސްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުމުގައިވާއިރު، އަދި މަޖިލީހުގެ ގޮތުން ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފަސޭހަކަމާ ދިފާޢުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތެއް ނިންމުމުން ބެލެންސް އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމުން ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ބުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަޖްލިހަކަން އޮތް ނުރައްކަލާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިގެން މިންވަރަށް ދިފާޢުކޮށްދިނުމުގައި ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމުން ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ބުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަޖްލިހަކަން އޮތް ނުރައްކަލާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިގެން މިންވަރަށް ދިފާޢުކޮށްދިނުމުގައި ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)